

Por seis votos contra uno (disintió la Jueza Medina Quiroga), la Corte declaró que no se comprobó que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 9, 8.1, 8.2, 8.2 b, c, d, f, y h, 8.4 y 8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni que incumplió la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de la señora Lori Berenson, en lo que respecta al juicio seguido ante el fuero ordinario.

En cuanto a las reparaciones, la Corte dispuso, entre otros, que el Estado peruano debe: adecuar su legislación interna a los estándares de la Convención Americana; brindar a la señora Lori Berenson atención médica adecuada y especializada; condonar a la señora Lori Berenson la deuda establecida como reparación civil a favor del Estado; tomar de inmediato las medidas necesarias para adecuar las condiciones de detención en el penal de Yanamayo a los estándares internacionales; trasladar a otras prisiones a quienes por sus condiciones personales no puedan estar reclusos a la altura de dicho establecimiento penal, y pagar una indemnización por concepto de las costas y gastos devengados en el proceso interno y ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

La Jueza Cecilia Medina Quiroga hizo conocer a la Corte su Voto Disidente y el Juez Oliver Jackman su Voto Separado Concurrente, los cuales acompañan la Sentencia.

7. Caso de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó (Colombia). *Medidas Provisionales.* El 17 de noviembre de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en el presente caso, en la cual decidió, entre otros, que el Estado de Colombia debe: mantener las medidas adoptadas; disponer, en forma inmediata, las que sean necesarias para proteger eficazmente la vida e integridad personal de todos los miembros del Consejo Comunitario del Jiguamiandó y las familias del Curbaradó; mantener cuantas providencias sean necesarias para asegurar que las personas beneficiarias de estas medidas puedan seguir viviendo en su residencia habitual; otorgar protección especial a las denominadas zonas humanitarias de refugio establecidas por los miembros del Consejo Comunitario del Jiguamiandó y las familias del Curbaradó; e investigar los hechos que motivan la adopción de las medidas provisionales, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes.

8. Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Colombia). *Medidas Provisionales.* El 17 de noviembre de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en este caso, en la cual decidió, entre otros, que el Estado de Colombia debe: mantener las medidas adoptadas; disponer, de forma inmediata, las que sean necesarias para proteger eficazmente la vida e integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; mantener cuantas medidas sean necesarias para asegurar eficazmente que los beneficiarios de las presentes medidas puedan seguir viviendo en su residencia habitual; asegurar que los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó reciban y puedan transportar de manera efectiva y permanente productos, provisiones y alimentos, e investigar los hechos que motivan la adopción de las medidas provisionales, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes.

9. Caso de las Penitenciarías de Mendoza (Argentina). *Medidas Provisionales.* El 22 de noviembre de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en este caso a favor de todas las personas privadas de libertad en la Penitenciaría Provincial de Mendoza y en la unidad Gustavo André, de Lavalle, así como de todas las personas que se encuentren en el interior de éstas (*infra* II.G.12).

10. Caso Eloisa Barrios y otros (Venezuela). *Medidas Provisionales.* El 23 de noviembre de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en este caso, a favor de las seño-

ras Eloisa Barrios, Inés Barrios, Beatriz Barrios y Carolina García, y de los señores Jorge Barrios, Rigoberto Barrios, Oscar Barrios, Pablo Solórzano, Caudy Barrios y Juan Barrios (*infra* II.G.11).

11. Caso Acevedo Jaramillo y otros (Perú). *Solicitud de Medidas Provisionales.* El 14 de octubre de 2004 los señores Manuel Antonio Condori Araujo, Ana María Zegarra Laos, Wilfredo Castillo S. y Guillermo Castro Bárcena, representantes de algunas de las presuntas víctimas en este caso, y el señor Javier A. Mujica Petit, de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25.3 del Reglamento de la Corte, solicitaron la adopción de “medidas provisionales de protección urgente que correspondan en orden a salvaguardar la plena libertad e integridad a favor de los señores Alejandro Hinostroza Rimari (presunta víctima), Manuel Antonio Condori Araujo, Ana María Zegarra Laos (representantes de algunas de las presuntas víctimas y propuestos como testigos en el referido caso ante la Corte) y Guillermo Castro Bárcena (representante de las presuntas víctimas)”.

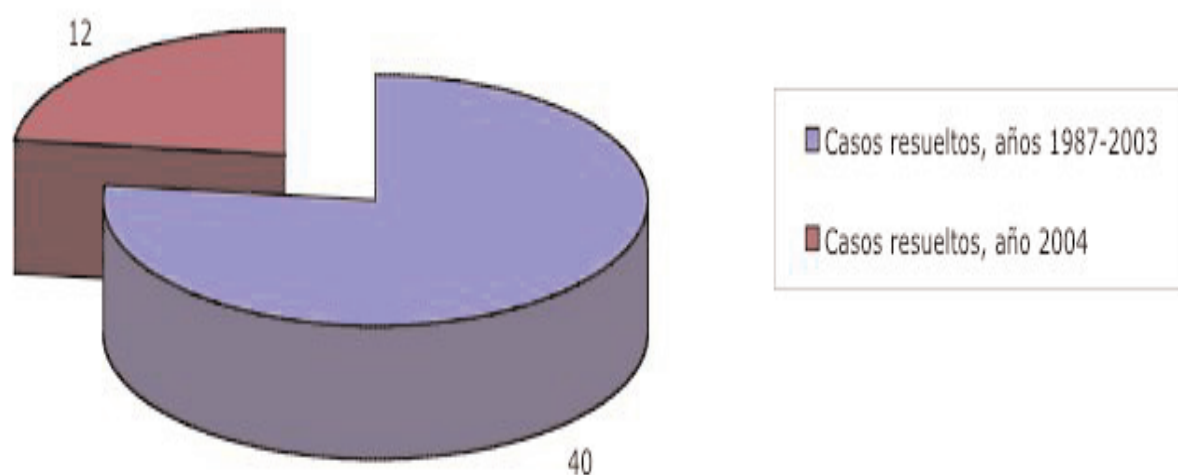
El 23 de noviembre de 2004 la Corte emitió una Resolución, en este caso, en la cual resolvió desestimar la solicitud de medidas provisionales realizada por los representantes de las presuntas víctimas, a favor de los señores Manuel Antonio Condori Araujo, Ana María Zegarra Laos, Guillermo Castro Bárcena y Alejandro Hinostroza Rimari, por estimar que no se había acreditado una situación de extrema gravedad y urgencia que amerite la adopción de medidas provisionales. La Corte también consideró que, en su oportunidad, el Presidente o la Corte considerarían la forma de proceder ante la circunstancia de que efectivamente los representantes de la presuntas víctimas y los testigos se vieran impedidos de salir del país para asistir a una eventual audiencia pública, la cual no ha sido convocada aún.

12. Caso Boyce y Joseph (Barbados). *Medidas Provisionales.* El 25 de noviembre de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en este caso, a favor de los señores Lennox Boyce y Jeffrey Joseph (*infra* II.G.10).

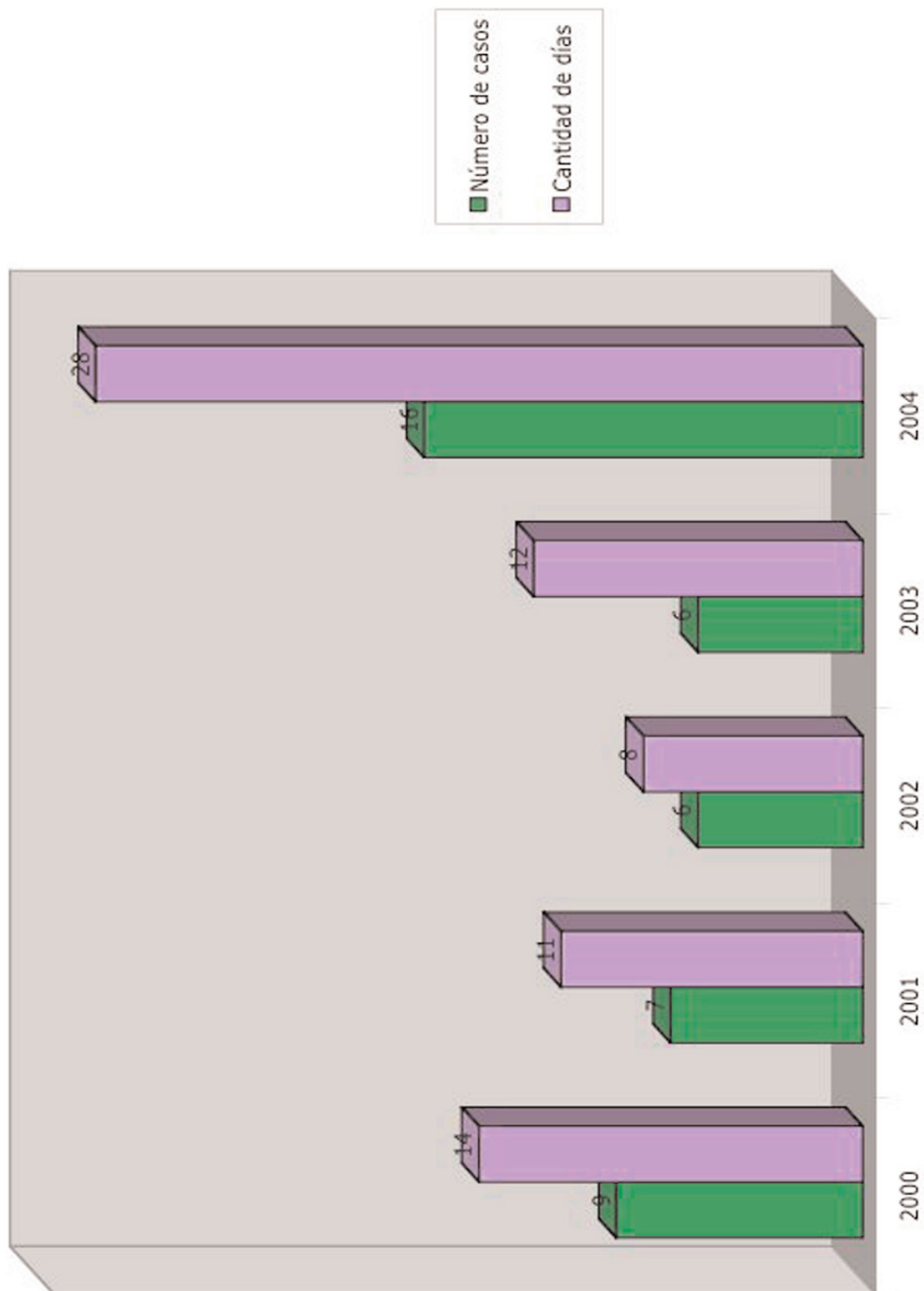
13. Durante este período de sesiones la Corte emitió Resoluciones sobre cumplimiento de sentencia en los siguientes casos: **del Caracazo** (Venezuela), **Cantoral Benavides** (Perú), **Garrido y Baigorria** (Argentina), **“Cinco Pensionistas”** (Perú), **Trujillo Oroza** (Bolivia), **Barrios Altos** (Perú), **Juan Humberto Sánchez** (Honduras), **del Tribunal Constitucional** (Perú), **Cesti Hurtado** (Perú), **Las Palmeras** (Colombia), **Castillo Páez** (Perú) y **Bulacio** (Argentina). Asimismo, la Corte emitió una Resolución sobre el cumplimiento de las medidas provisionales en el caso **Blake** (Guatemala).

14. Otros Asuntos: Con ocasión de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Gobierno celebrada en San José, Costa Rica del 18 al 20 de noviembre de 2004, el día 18 de noviembre la Corte recibió al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Dr. Manuel Rodríguez Cuadros, y el día 19 de noviembre al Expresidente de Chile, Dr. Patricio Aylwin Azócar, al Secretario de Relaciones Exteriores del Brasil, Dr. Celso Amorim, y a la Ministra de Relaciones Exteriores del Paraguay, Dra. Leila Rachid Cowles.

Casos contenciosos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus 25 años



Celebración de audiencias públicas de casos contenciosos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos



Pronunciamientos emitidos por la Corte respecto de casos contenciosos Años 1999 a 2004*

